



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 530/13
מס' בקשה: 116/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

- המבקשים: 1. יהודית קאופמן
הנתבעים: 2. אורן קינן
3. אייל קינן
4. עינת קינן
מרחוב יואב 14 רמת גן
ע"י ב"כ עוה"ד נוראל אור
מדרך מנחם בגין 23 תל אביב

נ ג ד

- המשיבים: 1. שלום בוסאני
התובעים: 2. ברוריה בוסאני
3. יובל זילבר
4. יעל אלגרט
5. סטלה שמלה
6. אייל חסידי
7. חנה חסידי
8. אמיר לוין
9. ש.ב.ן חברה קבלנית לבניין ולהשקעות בע"מ
10. ערן יעיש
11. מיכל וקס יעיש
12. נדב רפאלי
ע"י ב"כ עוה"ד מיכל סער
מרחוב אבן גבירול 124 תל אביב

ה ח ל ט ה

בפני בקשה לדחיית התביעה על הסף.

עסקינן בתובענה על פי סעיף 5א לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 (להלן: "חוק החיזוק") בנוגע לבית ברחוב יואב 14 רמת גן הבנוי על חלקה 66 בגוש 6206 (להלן: "הבית").

המבקשים טוענים כי התביעה איננה עומדת בתנאי הסף הקבועים בחוק החיזוק משני טעמים - ראשית, הפרויקט הנדון אינו מתוכנן רק על פי הוראות תמ"א 38 אלא גם על פי תוכנית רג/מק/11/ג/340 (להלן: "תוכנית רג/11") וכולל תוספת של 2 קומות מעבר לאלו המותרות במסגרת תמ"א 38. מדובר בפרויקט מסחרי רגיל שאינו נכלל לגדר הוראות חוק החיזוק ועל פי הוראות תוכנית רג/11 עצמה מחייב קבלת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית. שנית, ביום 24.02.14 התקבלה החלטת ועד הערר בהליכים התכנוניים נושא תיק זה ולפיה התקבל הערר והוחזר הדיון



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 530/13
מס' בקשה: 116/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בבקשה להיתר לוועדה המקומית. משכך, אין בידי התובעים היתר או החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים בהתאם להוראות חוק החיזוק.

המשיבים טוענים כי יש לדחות את הבקשה על שני טעמיה – תמ"א 38 מביאה בחשבון גם שטחים שניתן להוסיף ולבנות מכוח תוכניות אחרות, לבד מאלו המוקנות על פי התמ"א עצמה, בודאי בנוגע לפרוייקט של הריסה ובניה מחדש. כל החלטה אחרת תהפוך את תמ"א 38 לאות מתה. הערר נתקבל לאור פגם בפרסום שנתברר במקרה ולא עקב טענות המבקשים בערר, ומכל מקום החלטת הוועדה לא בוטלה על ידי ועדת הערר.

בתשובתם חולקים המבקשים על פרשנות המשיבים לעניין זכויות הבניה על פי תמ"א 38 וחוזרים על טענתם בדבר העדר הסכמה לביצוע בניה על פי תוכניות אחרות.

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אני מוצא לנכון לקבל את הבקשה בחלקה ולהורות על מחיקת התביעה ולהלן נימוקי. למען הנוחות אדון בטענות המבקשים על פי סדרן.

תכנון מכוח תוכנית רג/11

אין בידי לקבל את טענות המבקשים בנוגע לאמור ובודאי שהטענה איננה מצדיקה סילוק התובענה על הסף.

הצדדים "מתווכחים" בבקשה דנן בכל הקשור להיבטים התכנוניים של תמ"א 38. אולם, בדיון שבפני עסקינן בהיבטים הקניינים הקשורים בביצוע פרוייקט על פי חוק החיזוק.

אומנם, ישנו קשר בין הליכי התכנון והקניין לאור העובדה כי רק על פי קיומו של היתר על פי תמ"א 38 קמה הסמכות לדיון על פי חוק החיזוק. אולם, אין בהיבט התכנוני כדי להשפיע מעבר לכך על ההכרעות הקנייניות הנדרשות לדיון.

לפיכך, אף אם כטענת המבקשים (ואינני דן כאן בנכונותה) בהיבט התכנוני נדרשת הסכמה של כלל בעלי הדירות בבית (מכוח הוראות תוכנית רג/11), אין בכך להשפיע בדבר לעניין הרוב הקנייני הנדרש לביצוע פרויקט המוסדר על פי חוק החיזוק (או חוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 בנסיבות המתאימות).

כך, אם ניתן היתר בניה או התקבלה החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים בהתאם להגדרות חוק החיזוק, קרי, מכוח "תוכנית החיזוק" (תמ"א 38), "נכנסים" הצדדים לפתחו של חוק החיזוק בכל הקשור להיבט הקנייני והשפעת השיקול התכנוני קטנה.

וידגש, טענות המבקשים לעניין תמ"א 38 ותוכנית רג/11 הינן טענות שמטיבן וטבען קשורות בהליך התכנוני. מוטב יעשו אם יעלו טענות אלו בפני הרשויות המוסמכות בהקשרים אלו, לרבות נקיטת הליכים משפטיים מתאימים ככל שיידרשו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 530/13
מס' בקשה: 116/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בכל הקשור להיבט הקנייני הרי שסוגיה דומה הועלתה, נדונה והוכרעה בעש"א (מחוזי ת"א) 17295-01-12 אסתר נחמיאס-מתוק נ' עמנואל סמולק ואח' (פורסם בנבו).

אומנם, פסק הדין עוסק בפרויקט חיזוק על פי תמ"א 38 ובבניה נוספת מכוח תוכנית מפורטת (על פי סעיף 23 לתמ"א 38). אולם, בהחלט יתכן ויש מקום להלכה זו גם כאשר עסקינן בפרויקט לפי תיקון 2 לתמ"א 38, ככל שפרויקט כזה מקבל היתר בניה או החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים (בהתאם לתנאים בחוק החיזוק) על פי הוראות תמ"א 38 (כולל זכויות בלתי מנוצלות מכוח תוכניות קיימות).

מכל מקום ברי כי בנסיבות דנן הטענה (בהיבט הקנייני הנדון בפני) איננה מצדיקה סילוק התובענה על הסף.

לפני סיום פרק זה אציין כי גם מבחינה תכנונית לא מצאתי ממש בטענות המבקשים. המבקשים קוראים בהחלטת ועדת הערר בתיק ערר (ת"א) 5068/12 אורי גולן נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים (פורסם בנבו) את אשר אין בה. למעשה, המבקשים לא הבינו את המחלוקת התכנונית שעלתה להכרעה שם.

לא היתה באותו המקרה כל מחלוקת כי בביצוע פרויקט על פי תיקון 2 לתמ"א 38 ניתן לממש את כל זכויות הבניה על פי התוכניות הקיימות. המחלוקת היתה אך בנוגע לזכויות הנוספות מכוח תמ"א 38 - האם יש לאפשר תוספת של כלל הזכויות על פי תמ"א 38 (לפי עמדת העוררים) או יש להתחשב רק בזכויות שיכולים היו בעלי הדירות לממש בבית על פי מצבו הקיים (לפי עמדת הועדה המקומית).

ועדת הערר בחרה לאמץ את פרשנות העוררים – "מטרת שינוי מספר 2 לתמ"א 38, אשר אפשר הריסת בנין טעון חיזוק ובנייתו מחדש, בתוספת זכויות הבניה המותרות לפי התמ"א, היתה לעודד דרך פעולה זו, שכן לדעת מוסדות התכנון, הריסת בנין טעון חיזוק ובנייתו מחדש עדיף באלף מונים על פני חיזוקו של אותו בנין. לפיכך מאפשרת התמ"א למי שהורס את הבנין הקיים ובונה אותו מחדש, לקבל את מירב זכויות הבניה המותרות על פי התמ"א, גם אם לא היה ניתן לנצל זכויות אלה בבנין הקיים. הדבר אמור להוות תמריץ לבחור בדרך זו, של הריסת הבנין הקיים ובנייתו מחדש. לנוכח האמור, משנהרס בנין אשר הוצא היתר לבנייתו טרם ה-1 בינואר 1980, ושנקבע על ידי מהנדס שיש צורך בחיזוק המבנה מפני רעידות אדמה, והוא נהרס ונבנה מחדש במסגרת סעיף 14א' לתמ"א 38, הועדה המקומית רשאית לאשר את מלוא שטחי הבניה אותם ניתן לקבל לפי תמ"א 38, דהיינו סגירה ומילוי של הקומה המפולשת במידה והתכנית החלה במקום מאפשרת בניית קומה מפולשת, תוספת קומה או אגף, וכן תוספת של 25 מ"ר לכל יחידת דיור אותה ניתן לבנות בבנין החדש. במקרה כזה אין עוד כל משמעות או חשיבות לשאלה, אילו זכויות מתוך סל תמריצי החיזוק לפי התמ"א ניתן היה לנצל ולקבל בבנין שנהרס" (ההדגשה שלי, א.ס.).

הכרעה זו, מעבר לדיון במטרות התוכנית, גם עומדת בקנה אחד עם לשונם והגיונם של סעיף 14א' לתמ"א 38 - "יעוד המבנה החדש ושטחי הבניה יהיו לפי התכניות המפורטות שחלות במקום בתוספת שטחי הבניה האמורים בתכנית זו" וסעיף 1א' להוראות התוכנית - "על אף האמור בסעיף 13, חלה במקום תכנית מפורטת או תכניות מפורטות ונותרי זכויות בניה שטרם מומשו,



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 530/13
מס' בקשה: 116/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

יחולו זכויות בניה מכוח התכניות כאמור בנוסף על זכויות בניה מכוח סעיפים 11, 12, 14 לתמ"א לפי העניין. והכל בכפוף לשיקול דעת הועדה המקומית כאמור בסעיפים 21-22, העוסקים ב"הריסת מבנה והקמתו מחדש".

העדר קיומו של היתר בניה

כפי שכבר קבעתי בהחלטתי מיום 05.11.13 בתיק זה, הרי שפנייה למפקח על רישום מקרקעין מכוח חוק החיזוק כפופה להתקיימות תנאי סף לפיו ניתן "היתר בניה" (סעיף 2 לחוק החיזוק), ובהתאם להגדרת החוק - "היתר לפי חוק התכנון והבניה או החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" (סעיף 1 לחוק החיזוק).

החלטת ועדת הערר בהליך דנן קבעה כלהלן: "אנו מקבלים את הערר במובן זה שאנו מחזירים את הדיון בבקשה להיתר לוועדה המקומית לשם פרסום הקלה לתוספת של שתי קומות, שכן התברר שרוב זכות הדרך במקרה הנדון הוא פחות מ-12 מ' ולפיכך לא ניתן לאשר תוספת של שתי קומות מכוח רג/11".

משמעות החלטה זו היא כי נכון לעת הזו אין בידי המשיבים אף לא החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים בהתייחס לעבודות שאישורן מתבקש במסגרת כתב התביעה בהליך דנן. על פי המצב התכנוני הקיים, כי שבא לידי ביטוי בהחלטת ועד הערר המוסמכת, ללא פרסום הליך ההקלה לא ניתן לאשר תכנונית את העבודות אשר מבוקש לאשר קניינית במסגרת ההליך דנן.

וידגש, בניגוד לנטען בתגובת המשיבים, אין המדובר בהליך פרוצדורלי בלבד הנדרש להשלמה טכנית, אלא בהליך ענייני ומהותי אשר יתכן ויהיה בו כדי לשנות את התוכניות המאושרות ואת החלטת הועדה. מכל מקום, משנתקבלה החלטת ועדת הערר כאמור לא ניתן עוד לראות בהליכים התכנוניים הקיימים (החלטת הועדה המקומית בבקשה 2013148) ככאלו העומדים בהגדרת "היתר בניה" שבחוק החיזוק, שהרי הדיון בבקשה הוחזר לפתחה של הועדה המקומית.

בנסיבות אלו התובענה איננה עומדת עוד בתנאי הסף להגשתה ולפיכך אני מורה כאמור לעיל על מחיקתה.

אציין כי לא מצאתי מקום להורות על עיכוב ההליכים בתובענה שעה שהיסוד התכנוני לדיון "נפתח מחדש" בהחלטת ועד הערר כאמור. אינני מוצא כל הצדקה מדוע יוותר הליך משפטי תלוי ועומד וזאת בטרם גובשו התנאים התכנוניים להגשתו וניהולו וכאשר ממילא יתכן ועקב ההליך התכנוני יידרש תיקון של כתב התביעה.

ככל שישלימו המשיבים את ההליכים התכנוניים ולא יעלה בידי הצדדים להגיע להסכמות קנייניות למימוש הפרויקט ברי כי יוכלו לשוב ולעתור בתביעתם על פי הנסיבות הרלבנטיות.

בנסיבות דנן לאור קבלת הבקשה בחלקה אינני מוצא מקום ליתן צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו בגין הבקשה וניהול ההליך עד עתה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 530/13
מס' בקשה: 116/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתנה בלשכתי היום ט' אדר ב תשע"ד, 11 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב